

Nr. 28 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes. 19. Februar 1936*R 43 II/1172, Bl. 69–72 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Allgemeines.*

Die Maßnahmen der Reichsregierung zur Förderung der Eheschließungen – die Gewährung von Ehestandsdarlehen², die Änderung der Steuergesetze zugunsten Verheirateter³ usw. – haben zu einer erheblichen Zunahme der Eheschließungen geführt. Hinzu kam die allgemeine Belebung der Wirtschaft. Millionen Arbeitsloser wurden wieder in das Arbeitsleben eingegliedert, erhielten Arbeit und Brot. Für viele bedeutete dies die Möglichkeit, jetzt eine Ehe einzugehen. So kam es, daß die Zahl der Eheschließungen, die im Jahre 1932 rd. 509 000 betrug, auf rd. 630 000 im Jahre 1933 und sogar auf rd. 740 000 im Jahre 1934 anstieg.

Die Neugründung von Haushaltungen in einem derartigen Umfange führte zu einer erheblich verstärkten Nachfrage nach Wohnungen. Allerdings muß berücksichtigt werden, daß Haushaltungen durch Tod oder aus sonstigen Gründen aufgelöst, und daß damit auch Wohnungen frei wurden. Maßgebend für den Wohnungsbedarf ist nur der Reinzugang an Haushaltungen. Dieser betrug jedoch 1933 noch rd. 328 000, 1934 rd. 480 000. Diese plötzliche Steigerung der Nachfrage nach Wohnungen mußte zu einer Verschärfung der Lage des Wohnungsmarktes und zu einer Zunahme der Wohnungsknappheit führen. Dies um so mehr, als bei Beginn des Jahres 1933 noch immer ein Fehlbedarf von rd. 1 Mill. Wohnungen vorhanden war, dessen Deckung in der Nachkriegszeit nicht gelungen ist. Obwohl die Neubautätigkeit von dem Jahre 1933 ab ebenfalls erheblich gesteigert wurde – der Reinzugang an Wohnungen betrug 1933 rd. 178 000, 1934 rd. 284 000 –, genügte die Zahl der neugeschaffenen Wohnungen nicht, um der verstärkten Nachfrage zu entsprechen. Der Wohnungsfehlbedarf hat daher noch zugenommen. Das Statistische Reichsamt schätzt ihn für Anfang 1935 auf 1 350 000 Wohnungen. Es kann auch trotz den erheblichen Mitteln, die das Reich im Jahre 1935 zur Förderung der Neubautätigkeit eingesetzt hat⁴, nicht damit gerechnet werden, daß der Fehlbedarf in diesem Jahre verringert worden ist; im Gegenteil ist infolge der andauernden starken Zunahme der Eheschließungen mit einer Erhöhung zu rechnen.

Die Wohnungsknappheit trat in einzelnen Orten ganz besonders stark in die Erscheinung. Die allgemeine Zunahme des Mißverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt wurde hier dadurch verschärft, daß durch besondere Umstände ein außergewöhnlich starker Zuzug stattfand und damit die Zahl der Wohnungssuchenden Familien außergewöhnlich stark anstieg. Es handelt sich in diesen Fällen in der Regel um Folgen, die durch die Aufrüstung hervorgerufen sind, sei es, daß eine Gemeinde Garnison erhielt, sei es, daß infolge starker Zunahme industrieller Beschäftigung in großem Umfange Arbeiter von auswärts eingestellt wurden.

¹ Gemeinsame Vorlage des RAM und RJuM zur Verabschiedung im Umlaufweg und m. d. B., die Widerspruchsfrist auf nur sechs Tage zu bemessen; R 43 II/1172, Bl. 66–72; auch in; R 3901/20713, Bl. 123 f. Zu Veranlassung und Inhalt s. FÜHRER, Mieter, S. 95 f., 213 f.; HARLANDER, Heimstätte, S. 105–107.

² Eingeführt durch das sog. Erste Reinhardt-Programm im Juni 1933; s. ARH I/1, Nr. 149 Anm. 8; I/2, Nrr. 218 und 323 P. 11; II/1, Nr. 76.

³ Namentlich durch die Steuerreform vom Okt. 1934; s. ARH II/1, Nr. 23 P. 1 a–i.

⁴ S. ARH II/1, Nr. 167.

Das Überwiegen der Nachfrage nach Wohnungen über das Angebot [hinaus] hat bereits in einer Reihe von Gemeinden zu dem Versuch von Mieterhöhungen geführt. Es besteht die Gefahr, daß die zu erwartende Verschärfung der Wohnungsknappheit in größerem Umfange zu einer lediglich durch die Wohnungsknappheit bedingten, wirtschaftlich nicht gerechtfertigten Steigerung der Mienhöhe, namentlich auch für die werktätige, minderbemittelte Bevölkerung führt. Eine solche Erhöhung muß unbedingt verhindert werden⁵. Die Reichsregierung muß entscheidenden Wert darauf legen, die gegenwärtige Preislage zu halten. Nur wenn dies gelingt, wird es möglich sein, Lohnerhöhungen zu vermeiden, die ihrerseits die Möglichkeiten der Ausfuhr einschränken würden. Allerdings sind schon jetzt weite Kreise mehr oder minder vor unberechtigten Mietsteigerungen geschützt. Für die Mehrzahl der Mietverhältnisse, namentlich für alle kleineren und mittleren Wohnungen, gelten noch das Reichsmietengesetz vom 24. März 1922 in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1928 (RGBl. I S. 38), der Notverordnung vom 1. Dezember 1930 7. Teil Kap. III § 23 und Kap. IV Art. III (RGBl. I S. 517, 598) sowie der Notverordnung vom 8. Dezember 1931 2. Teil Kap. IV Art. III (RGBl. I S. 699, 709) und das Mieterschutzgesetz vom 1. Juni 1923 (RGBl. I S. 353) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februar 1928 (RGBl. I S. 25) und vom 27. April 1933 (RGBl. I S. 235). In den Jahren der Wirtschaftskrise, in denen die Nachfrage nach Wohnungen erheblich nachließ, ist jedoch teils durch reichsrechtliche, teils durch landesrechtliche Maßnahmen die Geltung der beiden Gesetze derart eingeschränkt worden, daß sie nicht mehr in genügendem Umfange als geeignet erscheinen, ungerechtfertigte Mietpreissteigerungen zu unterbinden. Der vorliegende Entwurf sieht diejenigen Maßnahmen vor, die erforderlich scheinen, um wieder eine wirksame Anwendung des Gesetzes zu sichern.

Im Einzelnen.

Zu Art I § 1⁶:

Um Zweifel über den Umfang, in dem das Reichsmietengesetz und das Mieterschutzgesetz noch gelten, zu beseitigen, ist vorgesehen, daß der Reichsarbeitsminister und der Reichsjustizminister durch eine Neufassung der Gesetze die geltenden Vorschriften vereinfachen und klarstellen können. Hierbei können gleichzeitig die Änderungen vorgenommen werden, die erforderlich erscheinen, um ungerechtfertigte Mietpreissteigerungen zu unterbinden. Eine allgemeine Verschärfung des Mieterschutzes ist hierbei nicht beabsichtigt. Die landesrechtlichen Bestimmungen für die Geltung des Reichsmietengesetzes und Mieterschutzgesetzes sollen grundsätzlich unverändert bleiben. Ausnahmen sollen höchstens für solche Orte zugelassen werden, in denen sich aus besonderen Gründen, z. B. im Zusammenhang mit der Aufrüstung, namentlich durch die Zunahme industrieller Beschäftigung, eine besondere Verknappung der Wohnungen gezeigt hat. Da ferner die landesrechtlichen Bestimmungen besonders unübersichtlich sind, wird in § 5 Abs. II bestimmt, daß die obersten Landesbehörden die auf Grund des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes erlassenen Vorschriften ebenfalls neu bekannt zu machen und hierbei gleichzeitig mit den reichsrechtlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen haben.

⁵ Bereits ein Erlaß des RKomPr. Goerdeler vom 27. 11. 1934 hatte den obersten Landesbehörden ein Antragsrecht auf Einfrierung der Mieten in den Regionen zugestanden, in denen ein durch „außergewöhnliche Umstände“ (Rüstungsausbau) entstandener Zuzug zu Mietpreissteigerungen führte. Eine entspr. Ermächtigung war dem anhaltischen Staatsministerium am 18. 1. 1935 für die Stadt Dessau und die Kreise Dessau-Köthen und Zerbst erteilt worden; R 4701/21173. Auf einer der Abstimmung dieses GesEntw. dienenden Besprechung mit Ländervertretern am 29. 1. 1936 im RAM (u. d. T. eines „Gesetzes zur Verstärkung des Mieterschutzes“), war eine flexible Handhabung des Mieterschutzes je nach unterschiedl. regionalen Gegebenheiten befürwortet worden. Auf Neubauten und Geschäftsräume sollte er jedoch nicht ausgedehnt werden, um die priv. Bauinitiative zu erhalten. Niederschrift: R 3901/20713, Bl. 102–106; s. auch APK II 3, Reg. Nr. 30810.

⁶ Art. I § 1 lautete: „Zur Verhinderung ungerechtfertigter Mietzinssteigerungen können der Reichsarbeitsminister und der Reichsminister der Justiz das Reichsmietengesetz und das Mieterschutzgesetz sowie die dazu erlassenen reichs- und landesrechtlichen Vorschriften ändern und dabei die bisherige Regelung vereinfachen und klarstellen. Die für die Geltung dieser Gesetze maßgebenden landesrechtlichen Mindestsätze der Friedensmiete [d. h. vor 1914] sollen in Kraft bleiben, soweit nicht die besonderen Verhältnisse in einer Gemeinde eine Änderung erfordern.“

Zu § 2⁷:

Durch die Notverordnung vom 1. Dezember 1930 (Siebenter Teil Kap. IV Art. II – Reichsgesetzbl. I S. 517, 598 –) war bestimmt worden, daß das Reichsmietengesetz und das Mieterschutzgesetz nicht mehr bei einer Neuvermietung solcher Wohnungen gelten, die auf Grund des Wohnungsmangelgesetzes nicht mehr beschlagnahmt werden konnten. Seit dem 1. April 1931 haben daher derartige Wohnungen, wenn sie neu vermietet wurden, den Schutz des Mieterschutzgesetzes und des Reichsmietengesetzes verloren. [...] Es sind also bereits mittlere und kleinere Wohnungen, deren Mieter bei einer Neuvermietung den Schutz der beiden Gesetze verlieren würden. Dies erscheint bei der Zunahme der Wohnungsknappheit gerade auch für kleinere und mittlere Wohnungen nicht mehr tragbar. Es wird daher vorgesehen, daß auch bei einer Neuvermietung derartiger Wohnungen die Geltung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes bestehen bleibt. Auch soweit auf Grund der bisherigen Regelung der Schutz beider Gesetzes bereits fortgefallen ist, wird zunächst das Mieterschutzgesetz wieder in Geltung gesetzt. Die Aufhebung des Mietverhältnisses soll auch bei diesen Wohnungen nur beim Vorliegen der besonders schwerwiegenden Gründe des Mieterschutzgesetzes⁸ zulässig sein. An der Höhe der vereinbarten Miete soll bei den laufenden Mietverhältnissen dieser Art jedoch zunächst nichts geändert werden. Dies erscheint deshalb gerechtfertigt, weil der Vermieter nach dem geltenden Stande der Gesetzgebung damit rechnen konnte, die vereinbarte Miete dauernd zu erhalten. Sobald die Wohnung neu vermietet wird, gelten jedoch wieder die Bestimmungen des Reichsmietengesetzes.

[...]

Zu Artikel III⁹:

Wie bereits dargelegt, hat sich in letzter Zeit eine stärkere Wohnungsknappheit bemerkbar gemacht. In einzelnen Gemeinden kann die Lage des Wohnungsmarktes es erforderlich machen, die Umwandlung von Wohnungen in Räume anderer Art, z. B. Fabrikräume, Lagerräume, Werkstätten, Diensträume oder Geschäftsräume zu verhindern. Der Reichsarbeitsminister kann daher für solche Gemeinden bestimmen, daß derartige Umwandlungen der Genehmigung der Gemeinde bedürfen. Gegen eine Verwendung von Wohnräumen zu anderen Zwecken bestehen dann keine Bedenken, wenn für den beanspruchten Raum neuer Wohnraum geschaffen oder der Gemeinde ein entsprechender Geldbetrag zur Verfügung gestellt wird. Die Genehmigung kann von dieser Bedingung abhängig gemacht werden¹⁰.

⁷ Art. I § 2: „Freigewordene oder freiwerdende Räume, die nach den bisher geltenden Vorschriften im Falle einer Neuvermietung den Schutz des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes verlieren würden, behalten diesen Schutz. Soweit sie ihn infolge einer Neuvermietung bereits verloren haben, treten die Vorschriften des Mieterschutzgesetzes alsbald, die des Reichsmietengesetzes bei der nächsten Neuvermietung wieder in Kraft.“

⁸ Kündigungen waren danach nur gestattet bei „erheblicher Belästigung“, „Mietrückstand“ (mind. eine Monatsmiete) und „dringendem Eigenbedarf des Hauseigentümers“.

⁹ Art. III: „Der Reichsarbeitsminister kann bestimmen, daß in einer Gemeinde die Umwandlung von Wohnungen in Räume anderer Art, z. B. in Fabrikräume, Lagerräume, Werkstätten, Diensträume oder Geschäftsräume, der Genehmigung der Gemeinde bedarf; die Genehmigung kann davon abhängig gemacht werden, daß für den beanspruchten Raum neuer Wohnraum geschaffen oder der Gemeinde ein entsprechender Geldbetrag für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wird. Der Reichsarbeitsminister kann über die Voraussetzung der Genehmigung Näheres bestimmen. Mit Geldstrafe und mit Haft oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer einer auf Grund von Satz 1 erlassenen Anordnung zuwiderhandelt.“

¹⁰ Die Verabschiedung des Gesetzes wurde auf Ersuchen des StF bis nach der Wahl vom 29. März angehalten. Auf Einspruch des RKrM erklärte sich der RAM noch mit einer wesentl. Abschwächung des Art. III einverstanden, indem er den Gemeinden auferlegte, ihre Zustimmung zur Umwandlung von Wohnräumen bei Inanspruchnahme durch die Wehrmacht regelmäßig zu erteilen; R 43 II/1172, Bl. 73–82; s. auch APK I 1, Reg. Nr. 11349. Am 18. 4. 1936 wurde das *Gesetz zur Änderung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes* von Hitler ausgefertigt (RGBl. I S. 371) und daraufhin durch VO vom 20. 4. 1936 das *Reichsmietengesetz* in neuer Fassung bekanntgemacht (RGBl. I S. 378, 380). Eine AusVO ebenfalls vom 20. 4. traf nähere Bestimmungen insbes. zur gesetzl. Miete (RGBl. I S. 383). Durch die 1. AusVO des RKomPr. zur PreisstoppVO vom 30. 11. 1936 (RGBl. I S. 956; s. Dok.

Nr. 190 Anm. 9) wurden die Mieten allgemein auf dem Stand vom 18. 10. 1936 (Zeitpunkt vor Verkündung des Vierjahresplans) eingefroren.

Das Scheitern seiner Bemühungen, die Zweckentfremdung von Wohnraum zu verhindern, gestand der RAM mit RdErl. an die obersten Reichsbehörden vom 22. 5. 1937 indirekt ein, indem er eine weitere Verschärfung der Wohnungsnot konstatierte, erneut an die Beachtung des Art. III des Gesetzes vom 18. 4. 1936 erinnerte und monierte, „daß leider noch in erheblichem Maße Behörden usw. Wohnungen als Büroräume oder für sonstige gewerbliche Zwecke mieten und von den Gemeinden die Zustimmung zur Umwandlung ohne Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages verlangen. Dies geschieht in besonderem Umfange in Berlin, obwohl hier bereits ein Fehlbetrag von mindestens 100 000 Wohnungen vorhanden ist. Derartigen Anträgen kann grundsätzlich nicht stattgegeben werden.“ R43 II/1171a, Bl. 2 f.; vgl. HARLANDER, Heimstätte, S. 106 f.

Zitierhinweis

Nr. 28 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes. 19. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d028>